

통 보(우수사례)

1. 제 목 : 해안면 수복지역 국유재산 매각대금 담보여신지원을 통한 주민 숙원사업 해결
2. 소관부점 : 강원지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

강원지역본부 춘천지사는 국유재산부문 소속 「해안면 무주지 국유화 지원 추진단⁴³⁾」 운영 종료⁴⁴⁾에 따라 2022년 8월부터 양구군 해안면 소재 국유재산의 관리·처분 업무를 인계받아 수행하고 있다.

나. 업무 처리 경과

「수복지역 내 국유화된 토지의 매각 및 대부에 관한 세부처리 기준」(이하 “기준”이라 한다) 제15조에 따라 춘천지사는 2023년 4월부터 ‘해안면 내 매각·대부 결정 심의회(이하 “심의회”라 한다)’를 운영하여 해안면 소재 국유재산의 매각 허용 대상자, 허용면적 등을 결정하고 있다.

기준 제7조에 따르면 매각허용대상자가 매각일로부터 2년 내에 지정된

43) 양구군 해안면 소재 무주부동산의 국유화 조치 및 대부·매각 세부기준 마련 등을 위해 '20. 6. 23. 설치

44) 「해안면 무주지 국유화지원 추진단 운영 종료에 따른 업무 이관 안내(국유재산기획처-6165, 2022. 7. 19.)」

용도 외로 사용하거나, 제3자에게 권리를 이전할 경우(상속 제외) 매매 계약을 해제하는 특약을 설정⁴⁵⁾하도록 되어 있는데

매매계약 해제에 따라 담보 물건의 소유권이 국가로 변동될 위험 등을 이유로 금융기관에서 담보대출 승인을 기피하자 2022. 10. 17. 해안면 주민들로부터 매수자금 조달을 위한 특별대책을 마련해달라는 집단탄원이 춘천지사로 제출되었다.

춘천지사는 민원사항을 총괄청에 즉각 보고하고, 기준 제7조에 따른 매매계약 해제 특약 요건을 완화하도록 개정할 수 있는지 총괄청에 문의하였으나, 총괄청으로부터 해제 특약 등기는 수복지역 내 부동산 투기를 방지하기 위한 장치로 규정 개정은 어렵다는 답변을 받았다.

이에 2022. 11. 24.부터 금융기관(○○○○○)과 논의를 시작하여 2가지 안을 검토하였는데, ○○○○○에서 제안한 ^①특약상 매매계약 해제 제외 사유로 ‘상속’ 외에 ‘여신회수 과정 권리 이전⁴⁶⁾’을 추가하는 방안의 경우 기획재정부 훈령인 기준 제7조에 위반되어 불가하며

^②공사와 ○○이 업무협약을 체결하고, 이에 근거하여 매수인과 매매계약 체결 시 환매특약을 추가하는 방안⁴⁷⁾의 경우 법령에 위반되지는 않으나

제3자에 대한 대항력 확보가 어렵고, 환매권 행사 후 매수인이 원상 회복 및 토지인도를 이행하지 않을 위험이 있으며, [그림 7]과 같이 공사가 환매대금을 정산하여 ¹⁾금융기관에 담보대출 채무액을 지급하고,

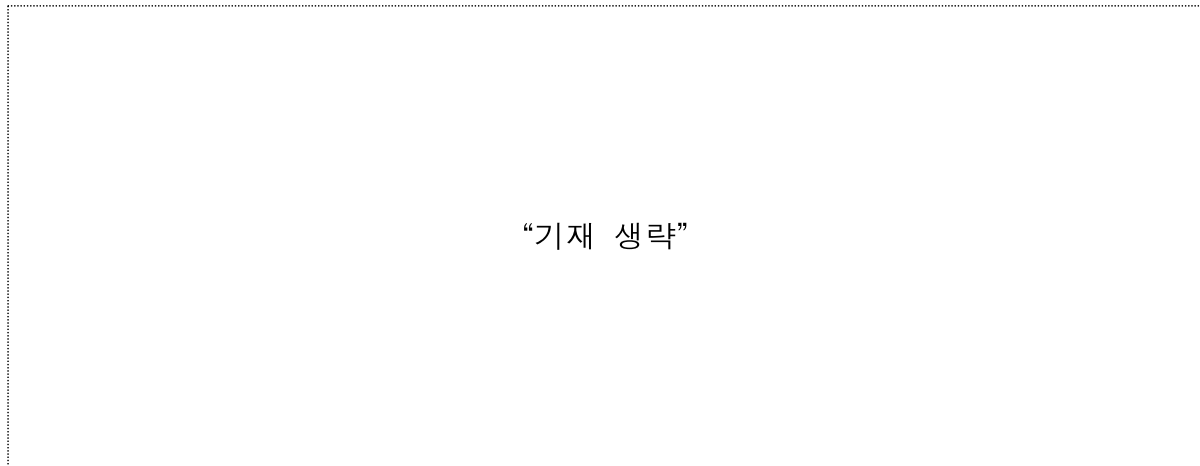
45) 기준 제6조 등에 따라 수복지역의 경우 감정평가금액에서 개간비를 차감하여 매각대금을 산정하므로, 시세차익을 노린 투기를 방지하기 위해 특약등기를 하도록 되어 있음

46) 근저당권 실행에 의한 강제강매 등

47) 금융기관과 매수인 사이에서 체결한 담보대출계약 관련하여 연체가 발생하는 경우 금융기관에서 공사로 환매를 요청하고, 공사에서 매수인에게 환매권을 행사하는 방식

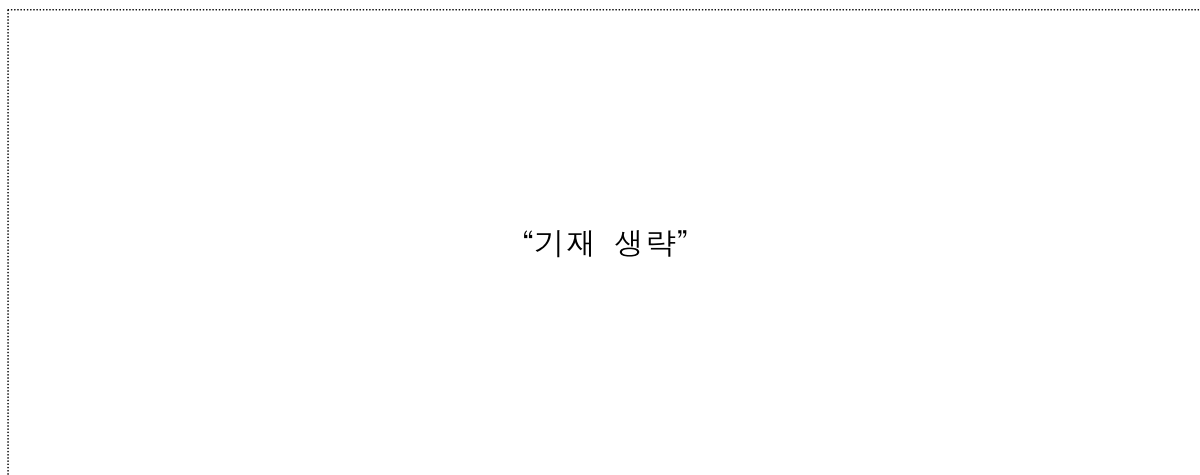
²⁾매수인에게 환매대금에서 담보대출 채무액을 공제한 잔액을 각각 지급하는 등 과도한 부담을 지게 되므로 걱정하지 않은 것으로 판단되어 보류되었다.

[그림 7] 업무협약계약(안) 구조



그러나 춘천지사는 ○○○○○○과의 지속적인 협의 끝에 [그림 8]과 같이 매매계약 체결 시 환매특약을 추가하는 두 번째 안의 골격은 유지 하되, 문제점을 보완하는 환매등기(안)을 마련하였는데

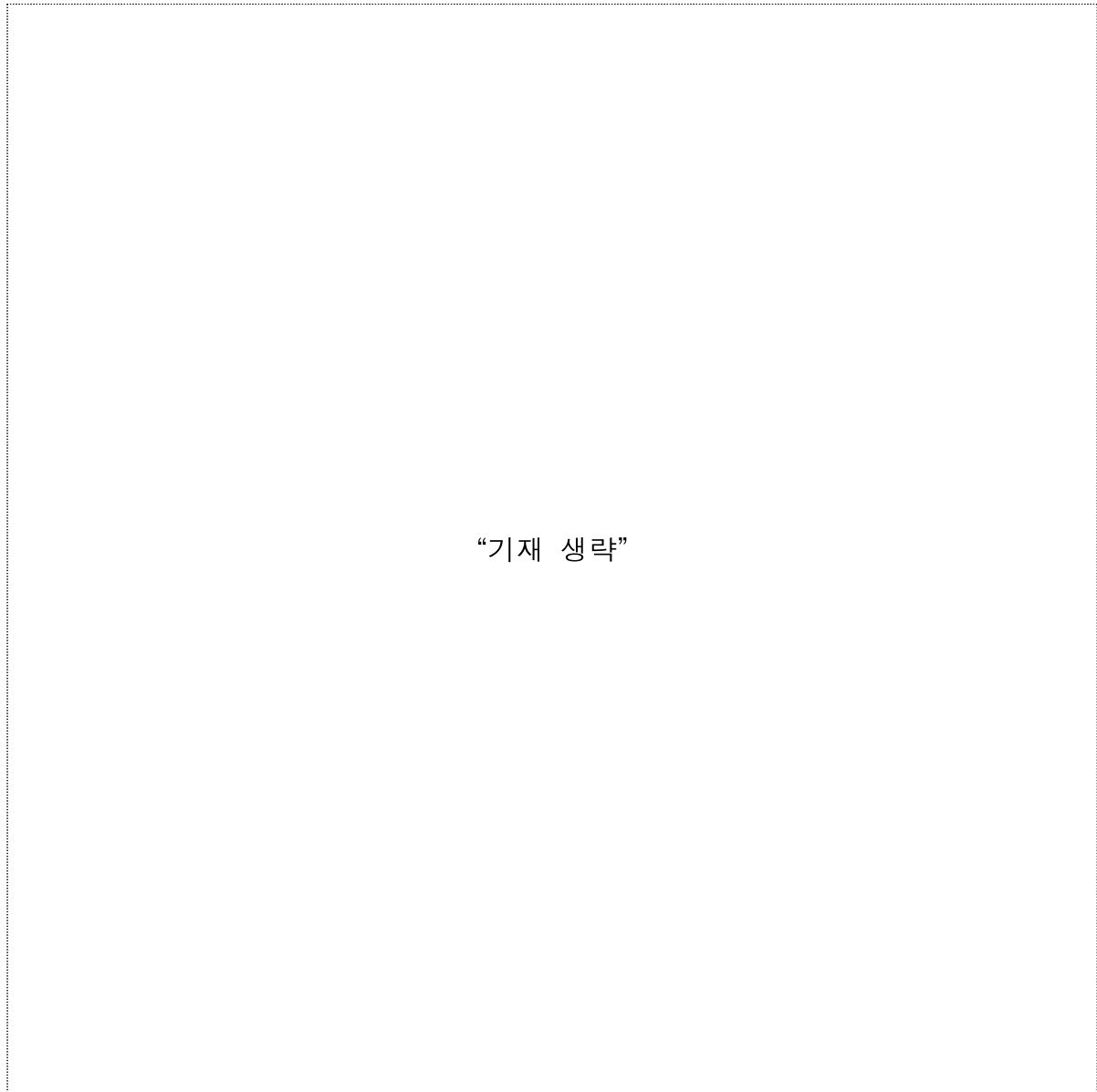
[그림 8] 환매등기(안) 구조



[그림 9]와 같이 환매특약 등기를 설정하여 제3자에 대한 대항력을 강화하고, 소유권을 이전하기 전에 제소전화해를 통해 원상회복 불이행

위험을 완화하며, 환매대금은 공사에서 금융기관에 일괄 지급하고 매수인과의 정산은 금융기관에서 직접 처리하는 등 공사의 부담은 낮추면서 공사, 금융기관, 매수인 모두가 수용할 수 있는 방안이었다.

[그림 9] 환매 특약 등기 예시



춘천지사는 2023. 12. 27. 공사 고문변호사인 법무법인 ●●에 대외 법률자문을 의뢰하여 환매등기(안)에 대한 합법성 및 적정성을 검토하였고, 세부요건 등을 보완하여 2024. 1. 4.부터 시행하였다.

다. 실적 또는 성과

심의회에서 국유재산 매각이 승인되었으나 자금 여력이 부족하여 어려움을 겪던 해안면 주민 56명이 환매등기(안) 시행 이후 금융기관으로부터 담보대출을 승인받아 국가에 매각대금(39.4억원)을 일시에 납부할 수 있게 되었고

이에 따라, 1953. 7. 27. 정전 협정 이후 정부의 이주정책으로 해안면으로 이주하여 불모지를 개간하고 정착한 해안면 주민들의 숙원사업이었던 토지소유권 이전 문제⁴⁸⁾를 약 70년만에 해결하는데 기여하였다.

4. 조치할 사항

강원지역본부장은 금융기관과의 적극적인 업무 협의를 통해 국유재산 매각대금 담보여신 지원대책을 마련함으로써 해안면 주민의 숙원사업이었던 토지소유권 문제 해결에 기여한 춘천지사를 격려하고, 해당 내용을 전 부점에 전파하시기 바랍니다.(통보)

48) 정부는 수복지역 관리를 위해 1956년, 1972년 2차에 걸쳐 정책이주를 실행하여 재건촌을 조성하고 이주민에게 경작권을 부여하면서 일정기간 경작시 소유권을 부여하기로 약속하였으나, 북한으로 피난간 원주민의 소유권문제가 해결되지 않으면서 장기간 소유권 취득 없이 경작하게 됨